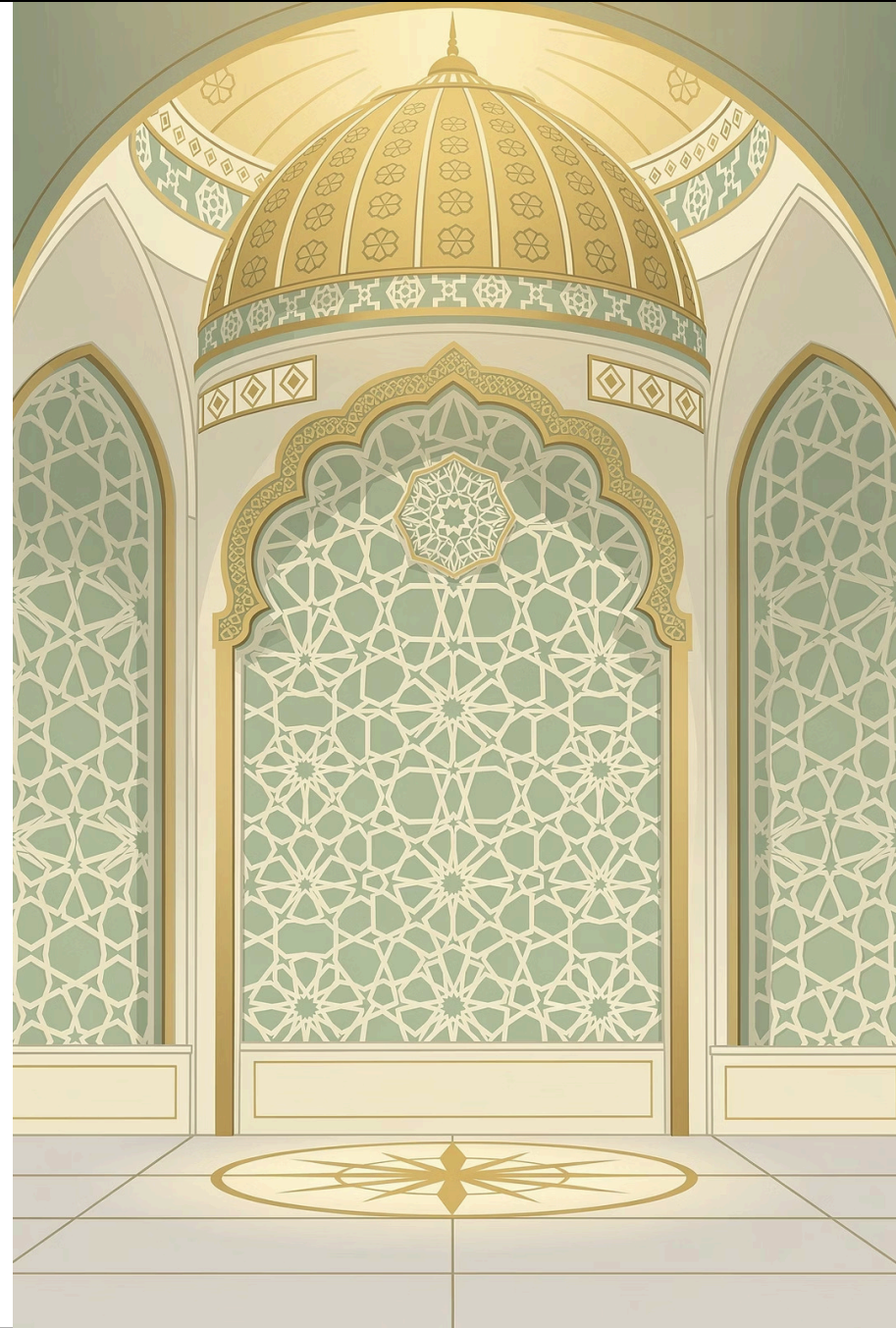


Konsep Mirath

Memahami asas pembahagian harta pusaka dalam Islam





Takrif Ilmu Mirath

Kaedah fiqh dan hisabiah yang boleh diketahui bahagian harta pusaka si mati bagi setiap waris yang berhak menerimanya.

Ilmu Mirath, juga dikenali sebagai **Ilmu Faraid**, merupakan satu cabang ilmu dalam syariat Islam yang memperincikan cara pengiraan dan pembahagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Ia menggabungkan kaedah fiqh (hukum syarak) dan kaedah hisab (pengiraan matematik) bagi memastikan setiap waris mendapat bahagian yang tepat dan adil mengikut ketetapan Allah SWT.

Takrif Mirath

Dari sudut bahasa, **Mirath** bermaksud pemindahan atau peralihan sesuatu daripada satu pihak kepada pihak yang lain.

Dari sudut istilah syarak, Mirath bermaksud **pembahagian harta pusaka daripada satu golongan kepada golongan yang lain** — iaitu daripada si mati kepada para warisnya yang masih hidup dan layak menerima warisan.

Kepentingannya

Mirath memastikan harta yang ditinggalkan oleh si mati diagihkan secara adil dan teratur berdasarkan hukum syarak. Proses ini melibatkan pengenalpastian waris, penentuan bahagian masing-masing, dan pengiraan yang tepat.

- ① Mirath adalah sebahagian daripada sistem hukum Islam yang lengkap dan syumul, memastikan keadilan sosial dalam keluarga.



Takrif Harta Pusaka

Segala apa yang menjadi kepunyaan si mati semasa hidupnya, kemudian ditinggalkan kepada waris-warisnya setelah dia meninggal dunia.

Harta pusaka merangkumi **kesemua aset dan hak milik** yang dimiliki oleh seseorang semasa hayatnya — sama ada dalam bentuk wang ringgit, harta tanah, kenderaan, barang kemas, atau sebarang harta yang bernilai. Apabila pemiliknya meninggal dunia, harta-harta ini akan diserahkan kepada waris-warisnya mengikut hukum faraid yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Cara Mengenali Harta Pusaka & Bukan Harta Pusaka

✓ Harta Pusaka

Harta yang **diperolehi semasa hidupnya** dan masih kekal menjadi miliknya pada saat kematiannya. Harta ini kemudiannya akan dibahagikan kepada waris-waris yang layak.

Contoh: rumah, tanah, kenderaan, simpanan wang, pelaburan

✗ Bukan Harta Pusaka

Harta yang **tidak lagi menjadi miliknya** pada masa kematiannya — sama ada telah dipindahmilik, mempunyai penama, atau bersifat sementara dan tidak kekal.

Contoh: KWSP berpenama, insuran berpenama, pencen bulanan

Perbezaan ini amat penting bagi menentukan aset mana yang perlu dibahagikan melalui faraid dan mana yang diselesaikan secara berasingan.

Jenis Harta Pusaka: Harta Alih

Harta alih merujuk kepada harta yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merosakkan atau mengubah sifatnya. Harta-harta ini merupakan sebahagian daripada pusaka yang perlu dibahagikan kepada waris.



Kenderaan

Kereta, motosikal, lori, atau sebarang kenderaan bermotor yang dimiliki si mati



Wang

Wang tunai, simpanan bank, dan sebarang aset kewangan yang masih atas namanya



Barang Kemas

Emas, perak, berlian, dan sebarang perhiasan berharga milik si mati



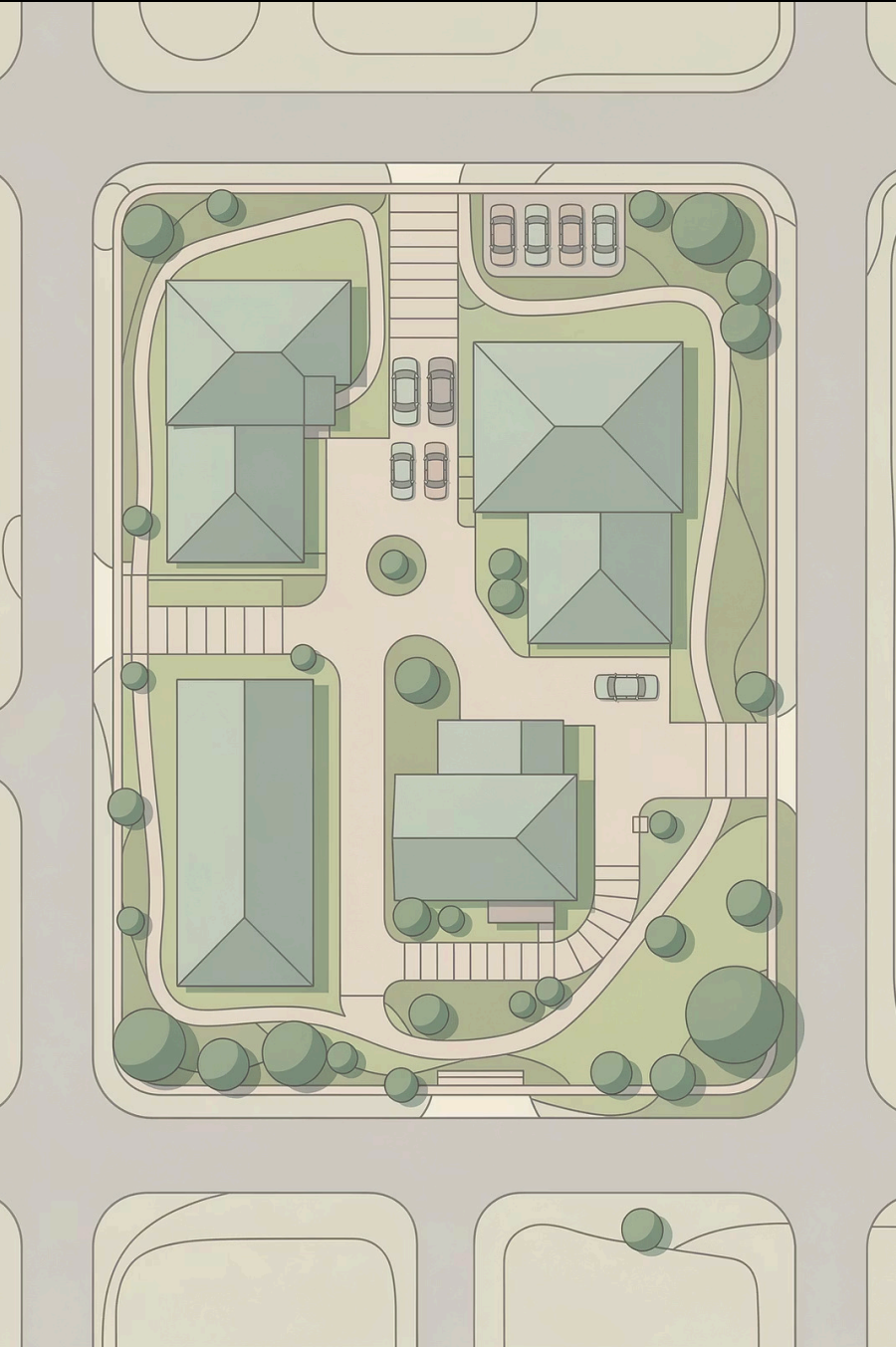
Perabot Rumah

Perabot, peralatan elektrik, dan kelengkapan rumah yang dimiliki



Ternakan

Lembu, kambing, ayam, atau apa-apa haiwan ternakan yang menjadi miliknya



Jenis Harta Pusaka: Harta Tidak Alih

Harta tidak alih merujuk kepada harta yang tidak boleh dipindahkan dari tempat asalnya tanpa merosakkan atau mengubah sifatnya. Ia merupakan aset yang tetap dan kekal di lokasi asal.

Tanah

Lot tanah pertanian, tanah rezab, tanah perumahan, lot komersial, atau mana-mana tanah yang berdaftar atas nama si mati pada tarikh kematiannya.

Bangunan

Rumah kediaman, kedai, pejabat, kilang, apartment, atau sebarang struktur bangunan kekal yang dimiliki oleh si mati semasa hayatnya.

Jenis **Bukan** Harta Pusaka

Terdapat beberapa jenis aset yang **tidak termasuk dalam harta pusaka** dan tidak perlu dibahagikan melalui faraid. Ini kerana harta-harta tersebut tidak lagi menjadi hak mutlak si mati pada saat kematiannya.

Khairat Kematian

Derma atau sumbangan yang dikumpul oleh pertubuhan atau komuniti khusus untuk menanggung kos pengebumian — bukan milik si mati.

Pemberian Semasa Ziarah

Wang atau hadiah yang diberikan oleh pelawat kepada keluarga simati selepas kematian adalah milik penerima, bukan harta pusaka.

Bayaran PERKESO (Berpenama)

Jika si mati mempunyai penama, bayaran PERKESO akan diserahkan terus kepada penama dan tidak termasuk dalam harta pusaka.

Pencen Bulanan

Pencen terhenti apabila penerima meninggal dunia. Ia tidak boleh diwarisi kerana ia bersifat peribadi kepada penerimanya sahaja.

KWSP & Insuran (Berpenama)

Jika si mati telah meletakkan penama untuk akaun KWSP atau polisi insuran, wang tersebut diserahkan terus kepada penama, bukan dibahagi sebagai pusaka.

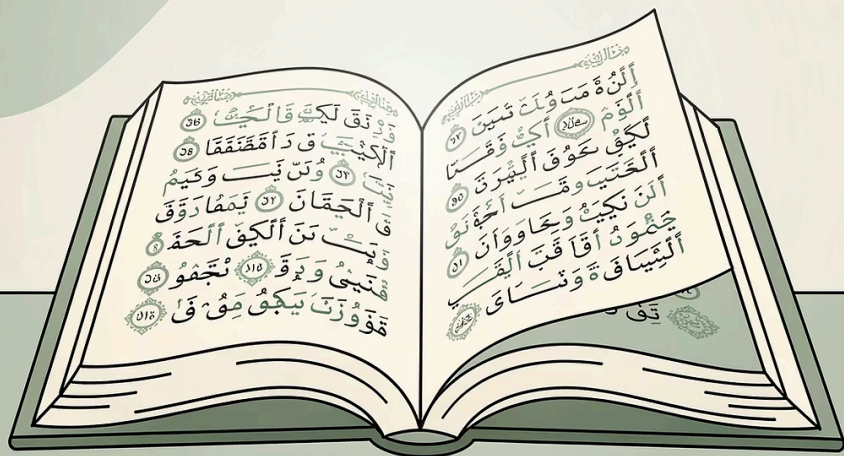
Dalil Al-Quran

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

"Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu."

(Surah An-Nisa': 11)

Ayat ini merupakan antara dalil utama yang menjadi asas kepada **kewajipan melaksanakan pembahagian harta pusaka mengikut hukum faraid**. Allah SWT secara langsung memerintahkan umat Islam agar menunaikan hak waris-waris yang layak, bermula dengan anak-anak si mati. Ini menunjukkan bahawa faraid bukan sekadar amalan tradisi, malah ia adalah **perintah terus daripada Allah SWT** yang wajib dilaksanakan.



Hikmah Mirath

Di sebalik setiap hukum Allah terdapat hikmah yang agung. Begitu juga dengan sistem pembahagian harta pusaka dalam Islam yang membawa pelbagai manfaat kepada individu, keluarga, dan masyarakat.



Menyampaikan Hak kepada yang Berhak

Memastikan setiap waris menerima bahagiannya yang tepat tanpa ada yang teraniaya atau terpinggir.



Mengeratkan Hubungan Kekeluargaan

Pembahagian yang adil mengurangkan konflik dan mengukuhkan ikatan kekeluargaan yang harmoni.



Mengelakkan Penganiayaan

Hukum yang jelas menghalang mana-mana pihak daripada merampas atau menyelewengkan hak waris lain.



Menjamin Masa Depan

Harta yang diagihkan secara adil membantu waris membina kehidupan yang lebih terjamin dan stabil.

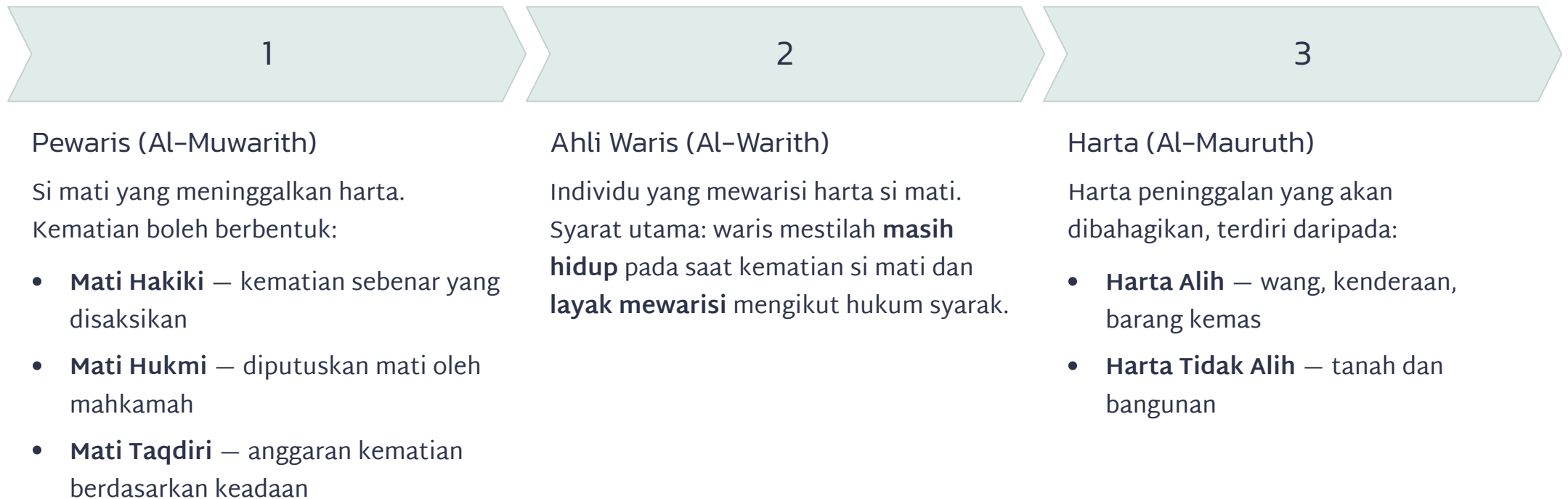


Mengekalkan Harta dalam Keluarga

Sistem faraid memastikan harta kekal beredar dalam kalangan ahli keluarga dan tidak jatuh ke tangan pihak luar.

Rukun Waris

Terdapat **tiga rukun utama** yang mesti dipenuhi agar proses pewarisan harta pusaka sah mengikut hukum syarak.





Syarat Pewarisan

Sebelum sesuatu warisan boleh berlaku, **tiga syarat asas** mesti dipenuhi secara serentak. Jika mana-mana syarat ini tidak terpenuhi, hak pewarisan tidak boleh berlaku.

1

Kematian Pewaris

Si mati mestilah benar-benar telah meninggal dunia — sama ada secara **hakiki** (disaksikan), **hukmi** (keputusan mahkamah), atau **taqdiri** (anggaran berdasarkan keadaan seperti hilang lama).

2

Waris Masih Hidup

Ahli waris mestilah **masih hidup** pada saat kematian pewaris. Jika waris meninggal dunia sebelum atau serentak dengan pewaris, hak pewarisannya terbatal.

3

Tiada Halangan Syarak

Waris mestilah bebas daripada sebarang **penghalang pewarisan** seperti perbezaan agama, terlibat dalam pembunuhan pewaris, atau status perhambaan yang tidak dimerdekakan.

Sebab & Syarat Mendapat Harta Pusaka

Terdapat empat sebab utama yang memberikan hak kepada seseorang untuk mewarisi harta pusaka mengikut hukum Islam.



Perkahwinan yang Sah

Isteri yang diceraikan dengan **talak rajie** berhak mendapat pusaka selama dalam tempoh iddah. Namun, isteri yang diceraikan dengan **talak bain** tidak layak mewarisi dalam tempoh iddahanya.



Pertalian Darah (Nasab)

Individu yang mempunyai hubungan darah dengan si mati seperti **anak, cucu, ibu bapa, saudara lelaki dan perempuan** adalah antara waris yang paling utama dalam faraid.



Pemerdekaan Hamba

Jika seorang hamba yang telah **dimerdekakan** meninggal dunia tanpa waris, maka tuannya yang memerdekakannya layak untuk mewarisi hartanya sebagai bentuk ikatan Wala'.



Baitulmal

Jika si mati **tiada waris langsung** atau terdapat lebih harta selepas dibahagikan kepada semua waris, baki tersebut akan diserahkan kepada **Baitulmal** (perbendaharaan negara Islam).

Sebab yang Menghalang Mendapat Pusaka

Walaupun seseorang itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si mati, terdapat **tiga sebab utama** yang boleh menyebabkan hak pewarisannya terbatal sepenuhnya mengikut hukum syarak.



Pembunuhan

Sesiapa yang membunuh pewaris — sama ada dengan sengaja atau tidak — akan **hilang hak pewarisan** bagi mencegah penyelewengan dan pembunuhan untuk tujuan mendapatkan harta.



Berlainan Agama

Orang **bukan Islam** tidak boleh mewarisi harta orang Islam, dan sebaliknya. Orang **murtad** juga tidak layak mewarisi harta orang Islam mahupun bukan Islam.



Perhambaan

Seorang hamba yang belum dimerdekakan **tidak layak mewarisi** harta kerana ia dianggap tidak mempunyai kelayakan pemilikan harta secara penuh di sisi undang-undang Islam.



Pendapat Ulama: Jenis Pembunuhan yang Menjadi Halangan

Para ulama mazhab berbeza pendapat dalam menentukan jenis pembunuhan yang menghalang seseorang daripada mewarisi harta pusaka si mati.

Mazhab Hanafi

Hanya **pembunuhan yang dikenakan Qisas dan Kaffarah** sahaja yang menghalang pewarisan. Pembunuhan tidak sengaja yang tidak melibatkan qisas tidak semestinya menghalang.

Mazhab Maliki

Hanya **pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (al-qatl al-'amd)** sahaja yang menghalang pewarisan. Pembunuhan tidak sengaja tidak menjadi halangan.

Mazhab Syafie & Hanbali

Semua jenis pembunuhan — sama ada sengaja, separuh sengaja, atau tidak sengaja — menghalang si pembunuh daripada mewarisi harta mangsa. Ini adalah pendapat yang paling berhati-hati.

❗ Jumhur ulama (Syafie dan Hanbali) berpendapat bahawa semua jenis pembunuhan menghalang pewarisan bagi menutup segala jalan penyalahgunaan harta pusaka.

Halangan Pewarisan: Berlainan Agama

Perbezaan agama merupakan salah satu sebab utama yang menghalang seseorang daripada mewarisi harta pusaka mengikut hukum Islam. Prinsip ini didasarkan kepada pemisahan hak dan tanggungjawab antara komuniti berlainan agama.

Orang Bukan Islam

Orang yang beragama **bukan Islam tidak boleh mewarisi harta orang Islam**, walaupun mereka mempunyai hubungan darah yang rapat seperti anak atau ibu bapa. Begitu juga sebaliknya — orang Islam tidak mewarisi harta bukan Islam melalui faraid.

Orang Murtad

Orang yang telah **keluar daripada agama Islam (murtad)** tidak layak mewarisi harta orang Islam. Malah, orang murtad juga tidak boleh mewarisi harta orang bukan Islam kerana statusnya yang tidak menentu di sisi undang-undang Islam.

 Halangan berlainan agama ini bersifat mutlak dalam faraid. Namun, si mati boleh memberikan harta kepada bukan Islam melalui wasiat, dengan syarat tidak melebihi satu pertiga daripada jumlah harta keseluruhan.